

신 · 구조문대비표

현행	개정안	사유
제23조(사업시행자 지정) <u>국방부장관(군공항이전사업단장)은 합의각서 체결 후</u> 국방시설사업법에 따라 종전부지 지방자치단체의 장으로부터 사업시행자 지정 요청을 받아 사업시행자를 지정하고, 그 결과를 사업시행자에게 통지하여야 한다.	제23조(사업시행자 지정) ① <u>종전부지 지방자치단체의 장</u> 은 합의각서가 체결되면 <u>국방부장관(군사시설기획관)에게 사업시행자 지정을 요청하여야 한다.</u> ② <u>국방부장관(군사시설기획관)</u> 은 제1항에 따라 <u>사업시행자 지정 요청을 받은 경우, 사업시행자 지정 여부를 검토하여</u> 그 결과를 <u>종전부지 지방자치단체의 장에게 통지하여야 한다.</u>	• 타 국방시설사업의 경우 「국방·군사시설 사업에 관한 법률에 따른 승인 등에 관한 훈령」에 따라 사업시행자 지정과 사업계획 승인을 모두 군사시설기획관이 담당 • 현행 군공항이전사업의 경우 사업시행자 지정은 군공항이전사업단장, 사업계획 승인은 군사시설기획관이 시행하여 이원화됨 • 타 국방시설사업과 비교할 때 군공항이전사업의 사업시행자 지정절차만 예외로 들 특별한 이유가 없으므로 절차의 통일적 관리를 위하여 군사시설기획관이 사업시행자를 지정하도록 변경 • 그 밖에 국방부장관의 지정재량을 반영할 수 있도록 수정
제33조(기부채납) 국방부장	제33조(기부채납) 국방부장	• 행정안전부는 국민편의

관(군공항이전사업단장)은 제32조 최종 합의각서상의 기부재산과 실제 기부채납 재산의 일치 여부를 확인하고 다음 각 호의 서류를 확인하여 국방시설본부장에게 기부채납을 지시한다. 1.~4.(생략) <u>5. 인감증명</u> 및 위임장 6.~8.(생략)	관(군공항이전사업단장)은 제32조 최종 합의각서상의 기부재산과 실제 기부채납 재산의 일치 여부를 확인하고 다음 각 호의 서류를 확인하여 국방시설본부장에게 기부채납을 지시한다. 1.~4.(생략) 5. <u>인감증명(「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 본인서명사실확인서 또는 같은 조 제4호에 따른 전자본인서명확인서의 발급증으로 대체 할 수 있다)</u> 및 위임장 6.~8.(생략)	제고를 위하여 '18년부터 인감증명서 요구사무에 대한 전수조사를 실시, 관행적 인감증명 요구사무의 폐지를 계획하고 있음. • 법제처의 훈령·예규 신속 정비 촉구('22.5.30) 및 행정안전부의 협조 요청('23.6.29)에 따라 훈령 제33조의 제출서류에 인감증명 대신 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서를 제출할 수 있도록 규정을 정비
--	--	---